

1502072-89.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... necessidade aceitou trabalhar para o tráfico vendendo drogas. Narrou que era seu primeiro dia no tráfico, que havia começado na função às 11:00 e ficaria no local até as 19:00 horas. Falou que não sabia quanto receberia pelas vendas, porque a pessoa que o contratou, combinou que acertariam o valor ao final do turno.

Informou que vendia a porção de maconha por R\$ 5,00, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1502072-89.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502072-89.2021.8.26.0537

2021/001520

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON LUIZ GIOPATTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

EVERTON LUIZ GIOPATTO, transexual feminino de nome social "TIFFANY", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 12:00 horas, na Passagem Santa Cruz, altura do nº 379, Bairro Jardim Canhema, trazia consigo e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória ao réu, mediante o arbitramento de fiança e a imposição de medidas cautelares, por decisão do Juiz de Plantão (fls. 51/54).

Após a apresentação de defesa prévia (fls. 113/114), foi recebida a denúncia em 30.08.22 (fls. 117/118). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de regime aberto, a redução do art. 33, §4.º por ser primário. Não foi proposto o benefício do art. 28 do CPP.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência ou em caso de eventual

condenação, que sejam consideradas a primariedade e a confissão, aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, observo que antes do interrogatório foi indagado por este juízo como preferia o tratamento, tendo em vista o nome social "TIFFANY", tendo respondido que tanto faz, motivo pelo qual foi tratado como réu.

Na fase policial (fls. 04), confessou a prática do crime. Disse que estava desempregada há cerca de 4 anos e por estar passando por necessidade aceitou trabalhar para o tráfico vendendo drogas. Narrou que era seu primeiro dia no tráfico, que havia começado na função às 11:00 e ficaria no local até as 19:00 horas. Falou que não sabia quanto receberia pelas vendas, porque a pessoa que o contratou, combinou que acertariam o valor ao final do turno. Informou que vendia a porção de maconha por R\$ 5,00, o invólucro de cocaína por R\$ 10,00 e R\$ 20,00, a depender do tamanho da porção, e a pedra de "crack" por R\$ 5,00. Afirmou que estava na "biqueira", mexendo no estojo em que guardava as drogas escondido em um buraco, quando um carro parou, os policiais desceram e a abordaram. Disse que os policiais encontraram as drogas no estojo, o prenderam e o levaram até a delegacia.

Esclareceu que os policiais perguntaram se gostaria de ser revistada por uma policial feminina. Porém, falou que não se importava de ser revistada por um deles, o que foi feito. Não tinha envolvimento com o tráfico e que só aceitou vender as drogas por necessidade.

Em juízo, narrou que estava passando necessidade e quase passando fome, porque não conseguia emprego por ser transexual. Confessou ter praticado o crime por necessidade. Trabalhava fazendo unhas. Depois que saiu da cadeia "Cabeção" o ameaçou de morte, senão pagasse o valor da droga perdida. Então, o obrigou a trabalhar até quitar a dívida, sendo por isso preso por outro tráfico posterior. Tem 36 anos e nunca foi processado anteriormente.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o foram até o local dos fatos, conhecido ponto de traficância, a fim de averiguar denúncia anônima que relatava ocorrência de tráfico de drogas. Relataram que estacionaram a viatura à distância, com visão para o ponto em que costuma ficar o "vapor" (responsável pela venda de drogas), quando observaram a ré (mulher parda, trajando shorts jeans e blusinha branca), retirando um pequeno estojo de cor preta de dentro de um buraco, e resolveram abordá-la. Narraram que ao efetuarem a abordagem constataram tratar-se de uma transexual e não efetuaram revista pessoal, apenas verificaram o conteúdo do estojo, que continha vários invólucros de entorpecentes (cocaína, "crack" e maconha). Narraram que informou que era conhecida por "Tiffany", mas não se importava de ser chamado por seu nome de batismo (Everton). Afirmaram que ao ser questionado se trazia consigo alguma droga o réu entregou lhes dois invólucros de cocaína.

Adriano (policial), em juízo, narrou que o local é conhecido como pote de tráfico, viram o réu pegando o estojo num buraco do muro. Abordaram, havia drogas no estojo (porções de cocaína, "crack" e maconha) e no bolso (2 porções de cocaína). Não havia dinheiro. O réu confessou o tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial William.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia: As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 22/23 - 16 porções de maconha, 28

invólucros de cocaína e 10 pedras de "crack"), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, as confissões extrajudicial, judicial e informal, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa grande quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu (fls. 22/23 - 16 porções de maconha, 28 invólucros de cocaína e 10 pedras de "crack") demonstram que se destinava ao tráfico.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de trazer consigo e guardar.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 27/29) e laudo definitivo (fls. 68/70).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 86/87).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela confissões extrajudicial e judicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, § 4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, § 4.º), observando, ainda, que o M.P. concordou com tal redução.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, "c" e § 3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO EVERTON LUIZ GIOPATTO, transexual feminino de nome social "TIFFANY", à pena de 1 (UM) ANO e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, bem como o decido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta. A substituição por multa não foi aplicada, porque insuficiente para punir o crime e também diante da situação econômica do réu.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas penas de multa e restritiva de direitos; observando que está preso por outro processo (fls. 115).

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF - RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto à bolsa, tipo estojo, apreendida (fls. 22), já periciada (fls.

84/85), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 60) e efetue-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 15 de setembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA